

시정 요구 / 권고

1. 제 목 : 국유농지 실경작 증빙 서류 징구 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있으며, 국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제21조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산 관리업무의 조정 및 총괄 업무와 전산 등 업무 개선을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

2019. 3. 15. 기획재정부가 제정한 「국유농지 대부기준」(이하 “기준”이라 한다) 제4조에 따르면 국유농지 대부계약을 갱신하려는 경우에는 피대부자로부터 실경작 여부를 확인할 수 있는 증빙 서류를 제출받도록 하고 있으며, 관련 서류를 제출하지 않은 경우에는 대부계약의 갱신을 거절할 수 있다.

따라서, 국유농지 대부계약을 갱신하는 경우에는 피대부자의 농지원부, 농업경영체 등록 확인서, 직불금 수령서 등 실경작 증빙 서류를 제출 받아 실경작 여부를 확인한 후 갱신 계약을 체결하여야 한다.

- 1 -

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙서류 미징구

그런데 대구경북지역본부에서 관리하는 국유농지에 대한 대부계약 갱신 업무 처리 적정성을 점검¹⁾한 결과

2013. 4. 15. ○○시 ○○청으로부터 소관청내 인수한 ‘경상북도 ○○시 ○○구 ○○면 ○○리 XXX-XX’ (답, 2,334㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 12. 31. 대부계약(계약기간: 2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)이 만료 예정임에 따라 2019. 12. 6. ‘국유재산 대부계약 만료 및 갱신 안내서’를 발송 하면서 피대부자의 실경작 여부를 확인할 수 있는 서류를 제출하도록 안내는 하였으나

피대부자가 농지원부, 직불금 수령서 등 실경작 증빙 서류를 제출하지 않고 대부료만 납부하였는데도 2019. 12. 27. 대부계약(계약기간: 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)을 갱신하는 등

[별표 7] “국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙 서류 미확인 명세”와 같이 총 138건의 국유농지에 대하여 피대부자로부터 실경작 증빙 서류를 제출받지 않은 채 기존 대부계약을 갱신 체결한 것으로 확인되었다.

(2) 국유농지 실경작 여부 확인을 위한 행정전산정보 연계 필요

2019. 3. 15. 기획재정부에서 「국유농지 대부기준」을 시행함에 따라 공사 각 지역본부에서 국유농지에 대한 대부계약을 갱신하고자 할 경우 피대부자로부터 실경작 증빙 서류를 발급받도록 되었는데

1) 농지원부, 농업경영체 등록확인서, 직불금 수령서 등 정식 서류 발급이 가능한 1,000㎡ 이상 국유농지 대부계약(2019. 3. 15.~2020. 9. 30.) 건 중 연간 대부료가 20만원 이상인 건을 점검

실경작 증빙 서류의 다수는 경작자가 관계기관 등에 직접 신청하여 발급받은 후 공사에 제출하여야 하는 바, 대구경북지역본부 등 다수 지역본부에서는 국유농지 피대부자의 대다수가 고령의 농업인임을 감안할 때 실경작 증빙 서류를 직접 제출하도록 하는 데 실무적으로 어려움이 있음을 토로하였다.

위와 같은 사정을 감안하여 국유농지 대부계약 갱신 과정에서 지역본부 담당자가 보다 손쉬운 방법으로 피대부자의 실경작 여부를 확인하도록 하는 방안이 필요한데, 농림축산식품부에서는 농림사업의 신청부터 정산까지 농업 경영현황에 대한 모든 과정을 전산정보화하기 위하여 ‘농림사업정보시스템²⁾’을 2014. 12월에 구축하여 운영 중인 바, 해당 시스템에는 농업인이 용자 및 보조금 지원(직불금 포함) 등을 받기 위해 농업경영체로 등록하면서 입력하는 경영주 정보, 경작 농지 면적 등 실경작 관련 정보가 등록되어 있으며

또한, 기존에는 ‘농업경영체 증명서³⁾’와 ‘농업경영체 등록확인서⁴⁾’를 국립농산물품질관리원 등에서만 발급하다가 2019. 10월부터는 전국의 무인민원발급기를 통해 발급받을 수 있게 되었고, 2020. 9. 22.부터는 ‘농림사업정보시스템’과 정부24 간 정보연계를 통해 민원인의 거주지에서 가까운 전국 시·군·구 및 읍·면·동에서 발급받을 수 있도록 개선하였으며, [그림]과 같이 다수의 외부기관과도 정보연계를 시행 중인 것으로 확인되었다.

2) AgriX, <http://uni.agrix.go.kr>

3) 농업경영체로 등록되어 있다는 사실을 증명하는 공적 증명서. 농업경영체 등록번호 및 경영주의 정보 수록

4) 농업경영정보가 등록(변경등록) 되었음을 확인하는 공적 서류. 경영주의 정보 외에 농지 면적 등 경영정보 수록

[그림] 농림사업정보시스템 사업 현황



한편, 국유재산기획처는 「2020년도 국유 부동산 업무계획」에 따른 20개 세부 추진과제의 하나로 ‘행정전산정보 등 공공정보 연계·활용 강화’를 선정하는 등 행정전산정보 연계 대상 확대(2020년 중 8종의 행정 전산정보를 추가로 연계, 총 30종 확보)를 지속적으로 추진 중인 바, 농업 경영체 등록 정보를 통해 국유농지 실경작 여부 확인을 용이하게 할 수 있도록 농림사업정보시스템과의 정보 연계(외부기관 연계, 행정정보공동 이용망 등)를 검토할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 확인 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

국유재산기획처에서는 향후 관계기관 협조 등을 통해 국유농지에 대한 실경작 여부를 지역본부 담당자가 보다 쉽게 확인 할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 대구경북지역본부 본부장은 대부계약 갱신 시 실경작 증빙 서류를 제출받지 않은 138건에 대하여는 증빙 서류를 제출받도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 국유재산기획처장은 국유농지 대부계약 갱신 시 「국유농지 대부기준」에 따른 실경작 여부를 확인할 수 있도록 관계 기관과 협의하여 행정전산정보를 연계하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별표 7]

국유농지 대부계약 갱신 시 실경작 증빙 서류 미확인 명세

(단위 : m²)

순번	소재지	대부목적	대부면적	대부계약기간 (5년) 개시일	피대부자
----	-----	------	------	--------------------	------

“기재 생략”